

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Código de Conduta da Alta Administração Federal

(Obs: Material elaborado a partir das transcrições das aulas de Ética no Serviço Público da professora Izabel Ataíde, disponíveis em nosso sistema de teoria em videoaula)

O **Código de Conduta da Alta Administração Federal** é um documento que estabelece **regras de comportamento, princípios éticos e padrões de conduta** a serem seguidos pelos **integrantes do alto escalão do governo**.

No artigo 2º, são listados os cargos que fazem parte da Alta Administração Federal: **ministros e secretários de Estado, titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, que atuam como substitutos diretos dos ministros, secretários ou autoridades equivalentes de DAS-6**, que corresponde ao nível mais alto dos cargos de direção e assessoramento superior, além dos presidentes e diretores das agências nacionais, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Esses ocupantes de cargos de alto escalão devem conduzir suas atividades com base em três diretrizes principais: ética, transparência e decoro.



Tome nota!

CÓDIGO DE CONDUTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

- **Documento que estabelece:**
 - Regras de comportamento
 - Princípios éticos
 - Padrões de conduta
- **Alta Administração Federal (art. 2º):**
 - Ministros e Secretários de Estado
 - Titulares de cargos de natureza especial
 - Secretários-Executivos
 - Secretários ou autoridades equivalentes (DAS 6)
 - Presidentes e Diretores de agências nacionais, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista.

No artigo 1º, encontram-se as finalidades do Código de Conduta da Alta Administração Federal. A primeira é **tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades que ocupam esses cargos**, de modo que elas saibam como agir no exercício de suas funções e que a sociedade possa verificar a integridade e a lisura dos processos decisórios.

Assim, ao seguir padrões de ética, transparência e decoro, garante-se que as decisões governamentais sejam vistas como justas e confiáveis.

Outra finalidade é **contribuir para o aperfeiçoamento constante dos padrões éticos da administração pública federal**, uma vez que o código não é um documento estático, mas deve acompanhar a evolução das práticas administrativas ao longo do tempo.

Além disso, busca **preservar a imagem e a reputação do administrador público**, pois o cumprimento das normas reforça a confiança da sociedade nos dirigentes e na própria administração pública como um todo.

O código também se propõe a **estabelecer regras básicas sobre conflitos entre interesses públicos e privados**, tratando ainda das limitações às atividades profissionais que podem ser exercidas após o desligamento do cargo público, de modo a evitar que a atuação posterior comprometa a integridade das decisões tomadas durante a gestão.

Outro objetivo é **minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas**, garantindo que prevaleça sempre o interesse público.

Por fim, o código **cria um mecanismo de consulta destinado a esclarecer, de forma prévia e imediata, eventuais dúvidas sobre condutas éticas do administrador**.

Dessa forma, o Código de Conduta da Alta Administração Federal cumpre um papel essencial na orientação dos gestores públicos, assegurando padrões de integridade e reforçando a credibilidade da administração perante a sociedade.

FINALIDADES (art. 1º)
I - tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta Administração Pública Federal
II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Federal
III - preservar a imagem e a reputação do administrador público
IV - estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público
V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da Administração Pública Federal
VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.

Confira os arts. 1º e 2º do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 1º Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal, com as seguintes finalidades:

- I - tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta Administração Pública Federal, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório governamental;
- II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Federal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior;
- III - preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código;
- IV - estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público;
- V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da Administração Pública Federal;
- VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.

Art. 2º As normas deste Código aplicam-se às seguintes autoridades públicas:

- I - Ministros e Secretários de Estado;
- II - titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis;
- III - presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.

No exercício de suas funções, as autoridades que ocupam cargos na alta administração federal devem seguir um **padrão de ética** que tem como objetivo principal **motivar o respeito e a confiança da sociedade em geral**. Esse padrão ético é exigido a todo instante e se fundamenta em valores como integridade, moralidade, decore e clareza de posições.



Isso significa que, ao tomar decisões e adotar atitudes, essas autoridades precisam agir de forma clara, objetiva e coerente, sempre observando princípios morais e mantendo a postura adequada que o cargo exige.

Esse padrão não se aplica apenas às atividades públicas, mas também às ações privadas, já que qualquer conflito de interesse entre o âmbito pessoal e o exercício da função pública deve ser prevenido.

A intenção é evitar que interesses particulares interfiram no cumprimento do dever funcional. Esse aspecto do exercício da função está previsto no artigo 3º do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Além disso, há exigências documentais a serem cumpridas no momento da posse. Dentro de um prazo de **até dez dias após assumir o cargo, a autoridade deve encaminhar à Comissão de Ética Pública**, conhecida pela sigla **CEP**, **a declaração de bens**, obrigatória conforme a Lei 8.730 de 1993, que deve conter a indicação das fontes de renda.

Assim, no momento da posse, é indispensável a entrega desse documento: a declaração de bens, com a lista das fontes de renda. O não cumprimento dessa obrigação representa uma violação ao código, já que se trata de uma exigência expressa prevista no artigo 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Confira o art. 3º do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 3º No exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decore, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral.

Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da autoridade pública na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses.

Art. 4º (Revogado pelo Decreto nº 10.571, de 2020) (Vigência)

Além da obrigatoriedade de apresentar a declaração de bens no momento da posse, existe também a **necessidade de manter esses dados constantemente atualizados**. Sempre que ocorrer alguma alteração relevante no patrimônio da autoridade, essa modificação deve ser imediatamente comunicada à Comissão de Ética Pública, a CEP.

Isso porque a declaração inicial entregue no início do exercício do cargo precisa refletir fielmente a realidade patrimonial, e qualquer mudança significativa, seja um aumento ou uma redução, deve ser prontamente registrada.

Entre as situações que exigem comunicação imediata estão três casos principais: **a transferência de bens para cônjuge, ascendentes, descendentes ou parentes em linha colateral; a aquisição, direta ou indireta, do controle de uma empresa; e outras alterações significativas no valor ou na natureza do patrimônio.** Esses exemplos são considerados especialmente relevantes, mas o dever de informar não se limita a eles.

O código também estabelece restrições quanto aos investimentos que podem ser feitos por essas autoridades. É expressamente vedado investir em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por informação privilegiada.

Isso se justifica porque os ocupantes de cargos de alta administração federal lidam com informações estratégicas e sensíveis, que podem impactar diretamente o mercado financeiro ou setores específicos da economia. Assim, o uso dessas informações para obter vantagem pessoal em investimentos, como a compra e venda de ações com base em dados ainda não públicos, é proibido.

A vedação não se limita a operações com ações. Também não é permitido investir em moedas com fins especulativos, em commodities ou em contratos futuros, já que todos esses ativos podem ter sua rentabilidade diretamente influenciada por informações privilegiadas.

Dessa forma, o Código de Conduta da Alta Administração Federal busca assegurar que as decisões e os acessos a informações estratégicas não sejam utilizados em benefício próprio, preservando a integridade da função pública e evitando práticas que comprometam a confiança da sociedade.

ALTERAÇÕES RELEVANTES - COMUNICADAS IMEDITAMENTE À CEP	
Atos de Gestão Patrimonial	a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral; b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa; ou c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do patrimônio
Atos de Gestão de Bens	cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental
▪ CEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre alterações patrimoniais a ela comunicadas pela autoridade pública. ▪ A autoridade pública poderá consultar previamente a CEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. ▪ Comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da Comissão.	

Confira o art. 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 5º As alterações relevantes no patrimônio da autoridade pública deverão ser imediatamente comunicadas à CEP, especialmente quando se tratar de:

I - atos de gestão patrimonial que envolvam:

- a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral;
- b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa; ou
- c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do patrimônio;

II - atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental. (Redação dada pela Exm nº 360, de 17.9.2001)

§ 1º É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que a CEP venha a especificar. (Redação dada pela Exm nº 360, de 17.9.2001)

§ 2º Em caso de dúvida, a CEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre alterações patrimoniais a ela comunicadas pela autoridade pública ou que, por qualquer outro meio, cheguem ao seu conhecimento. (Redação dada pela Exm nº 360, de 17.9.2001)

§ 3º A autoridade pública poderá consultar previamente a CEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. (Parágrafo incluído pela Exm nº 360, de 17.9.2001)

§ 4º A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, as comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da Comissão. (Parágrafo incluído pela Exm nº 360, de 17.9.2001)

O Código de Conduta da Alta Administração Federal também traz disposições importantes sobre situações específicas que podem gerar conflitos de interesse ou comprometer a transparência da atuação dos agentes públicos.

O artigo 6º estabelece que toda autoridade que detenha **participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, instituição financeira ou empresa que negocie com o poder público deve tornar esse fato público**. Essa exigência garante clareza e transparência, evitando dúvidas sobre a imparcialidade das decisões tomadas por quem ocupa cargos de alto escalão.

O artigo 7º determina que a autoridade **não pode receber salário ou qualquer outra forma de remuneração proveniente de fonte privada que esteja em desacordo com a lei**, tampouco aceitar transporte, hospedagem ou favores de particulares que possam gerar dúvidas quanto à sua probidade ou honorabilidade.

Isso não significa que toda participação em eventos ou recebimento de despesas esteja vedada, pois o parágrafo único do artigo 7º traz exceções.

Ele permite a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que sejam observadas duas condições fundamentais: a autoridade deve tornar pública qualquer remuneração recebida e também deve divulgar o pagamento de eventuais despesas de viagem custeadas pelo promotor do evento.

Além disso, **o promotor não pode ter interesse em decisões que venham a ser tomadas pela autoridade**, sob pena de configurar conflito de interesse.

Por fim, o artigo 8º prevê outra possibilidade de atuação permitida. A autoridade pública pode exercer, de forma não remunerada, um encargo de mandatário, **desde que isso não implique a prática de atos de comércio ou de atividades incompatíveis com o exercício do cargo ou função que ocupa** na alta administração federal.

Dessa maneira, o código busca equilibrar a necessidade de garantir a independência e a imparcialidade dos agentes públicos com a possibilidade de participação em atividades externas que não comprometam a integridade da função pública.

Confira os arts. 6º a 8º do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 6º A autoridade pública que mantiver participação superior a cinco por cento do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira, ou de empresa que negocie com o Poder Público, tornará público este fato.

Art. 7º A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade.

Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade.

Art. 8º É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou quaisquer outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos termos da lei.

Um ponto bastante delicado tratado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal está no artigo 9º, que dispõe sobre a **aceitação de presentes**. A regra geral é clara: **é vedado que as autoridades da alta administração recebam presentes**.

No entanto, existe uma **exceção** específica. Em situações protocolares envolvendo **autoridades estrangeiras**, é permitida a **troca de presentes**, desde que haja **reciprocidade**.

Nesses casos, a prática é aceita porque faz parte do protocolo diplomático, como ocorre quando representantes de diferentes países se encontram em eventos oficiais e trocam objetos representativos de suas culturas, como obras de arte ou peças artesanais.

Além dessa exceção, o código também esclarece o que não deve ser considerado presente. Existem dois tipos de **brindes** que não se enquadram na proibição. O primeiro são aqueles **sem valor comercial**, isto é, objetos que não podem ser revendidos ou que não têm um preço de mercado associado.

O segundo são os brindes distribuídos a título de **cortesia, propaganda, divulgação**, eventos especiais ou datas comemorativas, **desde que seu valor não ultrapasse cem reais**. Exemplos comuns são canetas, agendas, canecas, camisetas e outros itens promocionais oferecidos em larga escala.



Importante!

ACEITAÇÃO DE PRESENTES

REGRA → é vedada a aceitação de presentes;

EXCEÇÃO → presentes de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.

Não são considerados presentes:

- Brindes que não tenham valor comercial;

- Brindes distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação, eventos especiais e datas comemorativas — **até R\$ 100,00.**

Assim, reforça-se que a regra é a proibição da aceitação de presentes. A única exceção é a troca protocolar com autoridades estrangeiras em casos de reciprocidade. Já os brindes de pequeno valor, definidos até o limite de cem reais, não são considerados presentes, podendo ser aceitos sem que isso configure uma violação ética.

Valores acima desse limite, ainda que recebidos, podem ser posteriormente destinados à doação, mas o ponto central é que a aceitação de presentes deve ser tratada com máxima cautela para evitar qualquer dúvida quanto à integridade da autoridade pública.

Confira o art. 9º do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 9º É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.

Parágrafo único. Não se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que:

I - não tenham valor comercial; ou

II - distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R\$ 100,00 (cem reais).

O Código de Conduta da Alta Administração Federal também traz dispositivos que reforçam a postura ética e a responsabilidade das autoridades diante de situações que possam comprometer sua imparcialidade ou a credibilidade da administração pública.

O artigo 10 estabelece que a autoridade pública tem o **dever de esclarecer a existência de um eventual conflito de interesses em sua relação com outros órgãos e funcionários da administração**. Além disso, deve **comunicar qualquer circunstância que a impeça de participar de decisões coletivas ou de órgãos colegiados**.

Esse dever de transparência evita que a autoridade atue em situações em que sua imparcialidade possa ser questionada, garantindo que conflitos, sejam eles motivados por parentesco ou outras razões, sejam devidamente identificados e resolvidos.

O artigo 11 trata das divergências entre autoridades públicas. Quando elas ocorrerem, devem ser **resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa**, sem que as autoridades se manifestem publicamente sobre questões que não sejam de sua competência.

Isso significa que cada autoridade deve restringir suas declarações às matérias diretamente ligadas à sua área de atuação, mantendo o respeito institucional e evitando conflitos públicos que comprometam a imagem da administração.

O artigo 12 impõe uma vedação importante: **a autoridade pública não pode opinar publicamente sobre a honorabilidade ou o desempenho funcional de outra autoridade federal, pois isso é considerado antiético**. Além disso, também está proibida de se manifestar publicamente a respeito do mérito de questão que ainda será submetida à sua decisão, seja de forma individual ou em órgão colegiado.

Essas restrições existem para evitar prejulgamentos, conflitos e exposições indevidas que possam comprometer a integridade do processo decisório.

Por fim, o artigo 13 dispõe que toda proposta de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, assim como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, **deve ser comunicada imediatamente à Comissão de Ética Pública**.

Esse dever de informar é obrigatório, independentemente de a proposta ser aceita ou rejeitada. Assim que a autoridade pública se depara com uma situação desse tipo, deve notificar a CEP, que analisará o caso e definirá as providências adequadas.

Com esses dispositivos, o código reforça a necessidade de transparência, imparcialidade e respeito às regras éticas, preservando a credibilidade tanto das autoridades quanto da própria administração pública.

Confira os arts. 10 a 13 do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 10. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração, a autoridade pública deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado.

Art. 11. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta a sua área de competência.

Art. 12. É vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito:

I - da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal; e

II - do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado.

Art. 12-A. É vedado à autoridade pública divulgar, sem autorização do órgão competente da empresa estatal federal, informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da referida empresa e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores, à qual caberá: (Incluído pelo Decreto nº 10.478, de 2020)

I - resguardar o sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenha acesso privilegiado em razão do cargo, função ou emprego público que ocupe até a divulgação ao mercado; e (Incluído pelo Decreto nº 10.478, de 2020)

II - comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenha conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores da empresa estatal federal, que promoverá sua divulgação, ou, na hipótese de omissão deste, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. (Incluído pelo Decreto nº 10.478, de 2020)

Art. 12-B. Aplicam-se, também, às autoridades públicas abrangidas por este código ocupantes de cargos em órgãos estatutários de empresas públicas e de sociedades de economia mista as regras previstas no Código de Conduta e Integridade das respectivas empresas e sociedades, nos termos do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. (Incluído pelo Decreto nº 10.478, de 2020)

Art. 13. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pela autoridade pública à CEP, independentemente da sua aceitação ou rejeição.

Quando a autoridade pública deixa o cargo na alta administração federal, ela passa a estar sujeita a regras específicas que visam impedir que informações privilegiadas ou relacionamentos adquiridos no exercício da função sejam usados de forma inadequada. Essas normas estão previstas nos artigos 14, 15 e 16 do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Existem duas vedações imediatas. A primeira é que **a autoridade não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica**, incluindo sindicatos ou associações de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado em razão do cargo que ocupava.

A segunda é que **não pode prestar consultoria a pessoa física ou jurídica**, inclusive sindicatos ou associações de classe, utilizando informações não divulgadas publicamente sobre programas ou políticas do órgão ou entidade a que esteve vinculado, ou com o qual tenha mantido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao término de sua função.

Isso significa que, se uma informação estratégica não foi tornada pública, ela não pode ser usada pelo ex-ocupante do cargo em benefício de terceiros logo após sua saída.

APÓS DEIXAR O CARGO
I - atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo;
II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao término do exercício de função pública.

Além disso, existe o chamado **período de interdição**, que é o tempo em que a autoridade fica **impedida de exercer atividades incompatíveis com o cargo que deixou**. Na ausência de lei específica que estabeleça um prazo diferente, esse período é de quatro meses, contados a partir da exoneração.

Durante esse tempo, o ex-ocupante do cargo deve observar duas proibições. Primeiro, não pode aceitar cargos de administrador ou conselheiro, nem estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.

Segundo, não pode intervir em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica junto a órgãos ou entidades da administração pública federal com os quais tenha mantido o mesmo tipo de relacionamento nesse mesmo período.

Para garantir clareza e evitar alegações de desconhecimento das regras, a Comissão de Ética Pública tem a obrigação de informar a autoridade desligada sobre as restrições que devem ser observadas caso ela aceite uma função no setor privado. Assim, o ex-ocupante não pode alegar ignorância quanto às suas obrigações, já que será devidamente orientado pela comissão.

Essas disposições reforçam a proteção contra conflitos de interesse e asseguram que a experiência e os contatos adquiridos no exercício da função pública não sejam utilizados em benefício particular logo após o desligamento do cargo, preservando a integridade da administração pública.

PERÍODO DE INTERDIÇÃO - ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O CARGO ANTERIOR
I - não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração;
II - não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.

Confira os arts. 14 a 16 do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 14. Após deixar o cargo, a autoridade pública não poderá:

I - atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo;

II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao término do exercício de função pública.

Art. 15. Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de quatro meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a observar, neste prazo, as seguintes regras:

I - não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração;

II - não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.

Art. 16. Para facilitar o cumprimento das normas previstas neste Código, a CEP informará à autoridade pública as obrigações decorrentes da aceitação de trabalho no setor privado após o seu desligamento do cargo ou função.

As consequências para uma autoridade pública que viola as regras do Código de Conduta da Alta Administração Federal estão previstas no artigo 17. As sanções variam de acordo com a gravidade da infração e com a situação funcional do agente no momento em que a violação ocorre.

Se a autoridade estiver no exercício do cargo, a penalidade aplicável é a advertência. Essa advertência é formal e é aplicada diretamente pela Comissão de Ética Pública, a CEP, como forma de repreensão pela conduta inadequada e de orientação para que a autoridade volte a agir dentro dos padrões exigidos pelo código.

Já no caso de **autoridades que tenham deixado o cargo, a sanção aplicável é a censura ética.** Essa penalidade incide sobre quem, mesmo após o desligamento, descumpra as regras previstas para o período posterior ao exercício da função, como as restrições ligadas ao uso de informações privilegiadas ou ao período de interdição. Assim como a advertência, a censura ética também é aplicada pela CEP.

Portanto, tanto no exercício do cargo quanto após o desligamento, a responsabilidade ética permanece. A Comissão de Ética Pública é a instância responsável por avaliar as situações, aplicar as sanções cabíveis e zelar pelo cumprimento do Código de Conduta, garantindo que as autoridades da alta administração federal mantenham padrões de integridade, decoro e transparência.

VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO



Confira o art. 17 do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 17. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes providências:

- I - advertência, aplicável às autoridades no exercício do cargo;
- II - censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o cargo.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela CEP, que, conforme o caso, poderá encaminhar sugestão de demissão à autoridade hierarquicamente superior.

O processo de apuração de uma prática de desrespeito ao Código de Conduta da Alta Administração Federal está descrito no artigo 18. Ele pode ser instaurado pela Comissão de Ética Pública, a CEP, **tanto de ofício quanto a partir de uma denúncia fundamentada**. Isso significa que a denúncia precisa apresentar razões claras e consistentes para justificar a abertura do procedimento.

Uma vez instaurado o processo, a autoridade envolvida é formalmente comunicada e tem o prazo de cinco dias para apresentar sua manifestação inicial. Nesse momento, tanto o denunciante quanto a própria autoridade denunciada e a CEP podem produzir provas documentais.

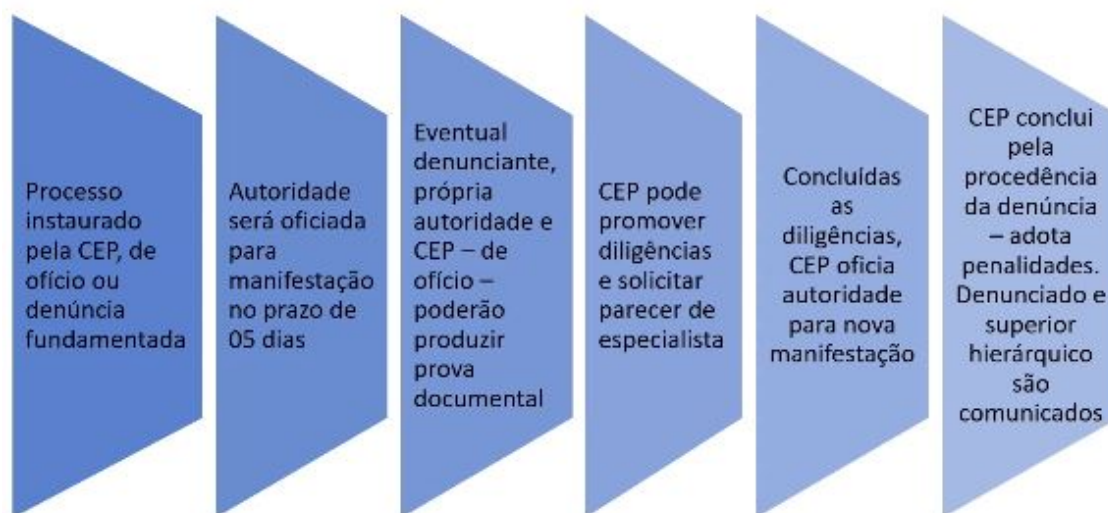
A comissão também possui a prerrogativa de realizar diligências adicionais e, se considerar necessário, solicitar pareceres técnicos de especialistas para melhor esclarecer os fatos.

Após a conclusão das diligências, a CEP volta a notificar a autoridade denunciada, que agora terá três dias para apresentar nova manifestação. Em seguida, a comissão avalia os elementos reunidos e decide se a denúncia é procedente.

Caso seja, aplica as penalidades cabíveis, que podem ser advertência, para autoridades ainda em exercício do cargo, ou censura ética, para aquelas que já tenham se desligado da função. Tanto o denunciado quanto seu superior hierárquico são formalmente comunicados da decisão.

Esse procedimento garante o direito de defesa da autoridade envolvida, assegura que as acusações sejam devidamente fundamentadas e possibilita que a CEP atue de forma justa e transparente na aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

PROCESSO DE APURAÇÃO DE PRÁTICA DE DESRESPEITO AO CÓDIGO



Confira os arts. 18 e 19 do Código de Conduta da Alta Administração Federal:

Art. 18. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela CEP, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes.

§ 1º A autoridade pública será oficiada para manifestar-se no prazo de cinco dias.

§ 2º O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, de ofício, poderão produzir prova documental.

§ 3º A CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem assim solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível.

§ 4º Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a CEP oficiará a autoridade pública para nova manifestação, no prazo de três dias.

§ 5º Se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no artigo anterior, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico.

Art. 19. A CEP, se entender necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir ao Presidente da República normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste Código, bem assim responderá às consultas formuladas por autoridades públicas sobre situações específicas.

Resumo

1. Conceito e Abrangência

- Documento que estabelece regras de comportamento, princípios éticos e padrões de conduta.
- Destinado ao alto escalão do governo:
 - Ministros e secretários de Estado.
 - Secretários executivos e autoridades equivalentes a DAS-6.
 - Presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

2. Diretrizes Fundamentais

- Ética, transparência e decoro como bases da atuação.
- Autoridades devem manter postura ética tanto em atividades públicas quanto privadas, prevenindo conflitos de interesse.

3. Finalidades do Código

- Tornar claras as regras éticas de conduta.
- Permitir à sociedade aferir a integridade e a lisura das decisões.
- Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos.
- Preservar a imagem e a reputação do administrador público.
- Estabelecer regras sobre conflitos de interesse e limitações após deixar o cargo.
- Criar um mecanismo de consulta sobre condutas éticas.

4. Obrigações Patrimoniais e Documentais

- Em até 10 dias após a posse: Entregar declaração de bens (Lei 8.730/1993).
- Comunicar imediatamente à CEP qualquer alteração relevante no patrimônio (transferências, aquisição de empresas, mudanças significativas de valor).

- Vedado o uso de informações privilegiadas para investimentos (ações, moedas, commodities, contratos futuros).

5. Comissão de Ética Pública (CEP)

- Recebe e analisa as informações patrimoniais.
- Pode pedir esclarecimentos adicionais ou consultas prévias sobre atos de gestão de bens.
- Mantém comunicações e consultas em envelopes lacrados para preservar o sigilo.

6. Condutas Específicas Reguladas

- Participação societária: se superior a 5% em empresas que negociam com o poder público, deve ser tornada pública.
- Remuneração e vantagens privadas:
 - Vedado receber remuneração de fontes privadas, salvo previsão legal.
 - Permitida participação em seminários, congressos e eventos, desde que:
 - Tornada pública qualquer remuneração.
 - Tornadas públicas despesas pagas por terceiros (desde que não haja interesse em decisões da autoridade).
- Encargo de mandatário: permitido se não remunerado e sem prática de atos incompatíveis com o cargo.
- Presentes:
 - Regra: proibido.
 - Exceção: presentes protocolares de autoridades estrangeiras com reciprocidade.
 - Não são considerados presentes: brindes sem valor comercial ou de até R\$ 100, distribuídos como cortesia, propaganda ou em datas comemorativas.

7. Conflitos e Postura da Autoridade

- Dever de comunicar conflitos de interesse e eventual impedimento em decisões coletivas.
- Divergências entre autoridades devem ser resolvidas internamente.
- Vedado opinar publicamente sobre:
 - Honorabilidade e desempenho funcional de outra autoridade.
 - Mérito de questão a ser decidida.
- Propostas de trabalho ou negócios futuros que envolvam conflito de interesses devem ser imediatamente comunicadas à CEP, mesmo se rejeitadas.

8. Após Deixar o Cargo

- Proibições imediatas:
 - Atuar em benefício de terceiros em processos dos quais tenha participado.
 - Prestar consultoria usando informações não públicas (nos 6 meses anteriores à saída).
- Período de interdição:
 - Duração: 4 meses (na ausência de lei específica).
 - Durante esse tempo, é proibido:
 - Aceitar cargos de administrador ou conselheiro em empresas com as quais manteve relação direta nos últimos 6 meses.
 - Intervir em benefício de terceiros junto a órgãos com os quais manteve relação nesse período.

- A CEP informa à autoridade exonerada suas obrigações ao aceitar trabalho no setor privado.

9. Penalidades

- Advertência: para autoridades em exercício.
- Censura ética: para autoridades que já deixaram o cargo.
- Ambas aplicadas pela CEP.

10. Processo de Apuração

- Pode ser instaurado:
 - De ofício pela CEP.
 - Por denúncia fundamentada.
- Procedimento:
 - Autoridade denunciada tem 5 dias para manifestação inicial.
 - Denunciante, denunciado e CEP podem produzir provas documentais.
 - A CEP pode realizar diligências e solicitar pareceres técnicos.
 - Após diligências, a autoridade é oficiada novamente e tem 3 dias para nova manifestação.
 - A CEP decide sobre a procedência da denúncia e aplica a penalidade cabível, comunicando o denunciado e seu superior hierárquico.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
